

قرارداد خدمات فناوری اطلاعات

این قرارداد فی مابین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به نمایندگی آقای احسان خزاعی معاون اداری و مالی سازمان که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از يك طرف و شرکت ایمن همراه به پیرداز به شماره ثبت 252830 و شناسه ملی 10102932660 به نمایندگی آقای محمدرضا رحیم پور به عنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و آقای محمدهادی امیدوار بعنوان عضو هیأت مدیره و به نشانی تهران، سعادت آباد، سرو غربی، پلاک 17، واحد 101 که متبعد در این قرارداد مجری نامیده میشود از طرف دیگر طبق مواد مشروحه ذیل منعقد می گردد:

ماده يك- موضوع قرارداد

فروش خدمات ارزش افزوده ویدئو کنفرانس بر بستر اینترنت برابر مشخصات و مختصات ذیل الذکر

نوع و میزان خدمات موضوع قرارداد	
Meeting Users 10 & Meeting Room 10	کد سرویس تعداد کاربر حداکثر تعداد تماس همزمان
10 کاربر	
10 تماس همزمان	

ماده دو- مدت قرارداد

زمان اجرای قرارداد از تاریخ 01/01/96 لغایت 29/12/96 به مدت یکسال تعیین می گردد که با توافق کتبی طرفین این مدت قابل تمدید می باشد.

تبصره: خدماتی که در خارج از دوره زمانی قرارداد (قبل از توافق کتبی طرفین نسبت به تمدید قرارداد) توسط مجری به مشترک ارائه میگردد از طریق صدور فاکتور توسط مجری بر مبنای قیمت مندرج در این قرارداد محاسبه و برای پرداخت به مشترک اعلام میگردد.

ماده سه- مبلغ قرارداد

قیمت خدمات موضوع قرارداد برابر جدول ذیل مورد توافق طرفین قرار گرفت که بر اساس آن و متناسب با صورتحساب صادره از سوی مجری، مشترک مبالغ مربوطه را بصورت ماهیانه معادل 13,320,000 ریال (بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده) حداکثر ظرف یک هفته بعد از تاریخ صدور هر صورتحساب پرداخت خواهد نمود.

قیمت پایه خدمات موضوع قرارداد	
Meeting Users 10 & Meeting Room 10	کد سرویس تعداد تماس همزمان قیمت یکساله (بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده)
10 تماس همزمان	
159,840,000 ریال	

تبصره 1: قیمت اعلام شده بر اساس حداکثر تعداد تماس همزمان تعیین گردیده و صرف نظر از بهره برداری همه ظرفیت سرویس، اعمال خواهد گردید.

تبصره 2: در صورت نیاز کارفرما به استفاده از دیگر خدمات شرکت نظیر افزایش کاربر و تماس همزمان، قیمت در آن بازه زمانی مورد توافق طرفین بر اساس بند "ه" پیوست شماره مورخ محاسبه می گردد.

ماده چهار- تکالیف کارفرما

- در صورتیکه کارفرما وجود امکانات و تجهیزاتی را برای انجام تحقیقات یا تسریع در روند موضوع قرارداد، ضروری بداند؛ می تواند آنها را فراهم ساخته و به طور امانی در اختیار مجری قرار دهد. مجری موظف به نگهداری و استرداد آنها پس از اتمام کار می باشد.

- کارفرما متعهد است نماینده تام الاختیاری بعنوان رابط کارفرما با مجری جهت تسریع در انجام مفاد این قرارداد معرفی نماید.

- کارفرما تعهد مینماید که کلیه اطلاعات لازم جهت امکان ارائه خدمات پشتیبانی را در اختیار کارشناسان مجری قرار دهد.

- کارفرما متعهد به استفاده متعارف از سرویسهای موضوع قرارداد می باشد و مشمول رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور و ارزشهای اسلامی و عرفی توسط عوامل خود و کاربران در بهره برداری از خدمات موضوع قرارداد می باشد.

- مشترک متعهد می گردد فقط افراد متخصص در حوزه های فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر (سخت افزار و نرم افزار) را به عنوان متولی مدیریت خدمات موضوع قرارداد به کار گیرد و مجری مسئولیتی در خصوص مدیریت غیرحرفه ای توسط عوامل مشترک نخواهد داشت. مسئولیت هرگونه افت کیفیت خدمات یا اختلال در سرویس و همچنین خسارات احتمالی وارده به سیستم مجری که ناشی از تخلف از این بند باشد به عهده مشترک خواهد بود.

- آنچه در این قرارداد پیش بینی نشده است تابع قوانین و مقررات مربوطه و عرف متعارف خواهد بود.

- کارفرما تعهد می نمایند کلیه اسناد و مدارک، اطلاعات و آماری که از طرف دیگر دریافت می دارند را محرمانه نگه دارند.

- نظارت بر حسن اجرای این قرارداد بر عهده اداره کل فناوری اطلاعات می باشد.

ماده پنج - تضمین حسن انجام کار
چک بانکی به مبلغ قرارداد به عنوان تضمین حسن انجام کار در وجه کارفرما صادر و در صورت انجام مطلوب خدمات و عدم ورود خسارت به مجری مسترد می گردد و در صورت ورود خسارت از آن محل تامین و در صورت عدم تکافو نسبت به مازاد از طریق قانونی اقدام خواهد شد.

ماده شش - تکالیف مجری

- مجری متعهد به نصب و راه اندازی نرم افزارهای مربوطه و ایجاد امکان بهره برداری از سرویس ویدئوکنفرانس موضوع قرارداد برای مشترک در طول مدت قرارداد می باشد.

- در طول مدت قرارداد مجری متعهد به رعایت پیوست شماره مورخ می باشد.

- برای ایجاد امکان راه اندازی و پشتیبانی خدمات توسط مجری، مشترک متعهد به همکاری با عوامل معرفی شده از طرف مجری می باشد.



جمهوری اسلامی ایران
شماره :
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
تاریخ :

- در موارد قطعی سرویس به دلیل نقص یا قصور سیستم، مجری اقدامات جبرانی را بر اساس جدول مندرج در پیوست شماره مورخ انجام خواهد داد.

- کارفرما اعلام داشته و تأیید می‌نماید از نیازمندی‌های فنی ضروری برای بهره‌برداری از خدمات موضوع قرارداد اطلاع کامل داشته و آنها را تأمین نموده است.

- در موارد قطعی سیستم خدمات موضوع قرارداد، چنانچه قطعی حاصل شده (اعم از این که به دلیل قطعی برق و یا قطعی اینترنت باشد) خارج از اراده مجری باشد، مجری هیچگونه مسئولیتی نسبت به قطعی یا اختلال پیش آمده و تبعات آن نخواهد داشت و در صورتی که قطعی حاصل شده به دلیل نقص یا قصور فنی مجری باشد، نسبت به جبران زمان قطعی از طریق ارائه خدمات مازاد برابر جدول مندرج در بند "ب" پیوست شماره مورخ بدون دریافت هزینه از مشترک اقدام خواهد نمود.

- نماینده تام‌الاختیار کارفرما شخص معرفی شده در بند "د" پیوست شماره مورخ بوده و هماهنگی‌ها و ارتباطات فنی و تجاری مرتبط با موضوع قرارداد را به نمایندگی از طرف مشترک بعمل می‌آورد.

- در مواردی که کارفرما متقاضی خرید و استفاده از سخت‌افزارهای مجری باشد، مراتب خرید و تحویل سخت‌افزار به صورت جداگانه اقدام خواهد شد و مشمول این قرارداد نمی‌باشد.

- مجری تعهد می‌نماید کلیه اسناد و مدارک، اطلاعات و آماری که از طرف دیگر دریافت می‌دارند را محرمانه نگه دارند.

- حقوق و مالکیت معنوی کلیه نرم‌افزارهای بکار گرفته شده بمنظور ایجاد خدمات موضوع قرارداد متعلق به مجری بوده و هرگونه بهره‌برداری از آن بدون اجازه کتبی از مجری تخلف اساسی محسوب می‌گردد.

- هرگونه تغییر، حذف، اضافه و یا تعدیل در متن و مفاد قرارداد و پیوستهای آن صرفاً با توافق کتبی طرفین بعمل آمده و معتبر تلقی می‌گردد.

ماده هفت- جبران خسارت

چنانچه مجری قبل از پایان قرارداد بدون دلیل قانع‌کننده‌ای از ادامه تعهداتش خودداری نماید؛ ملزم به استرداد مبالغ دریافتی و خسارت‌های وارده احتمالی خواهد بود.

ماده هشت - فسخ قرارداد

در صورتیکه طرفین از روند اجرای موضوع قرارداد راضی نباشند، حد اقل یکماه قبل مراتب را به اطلاع طرف مقابل رسانده و در صورت عدم توجیه و دلیل فنی قانع‌کننده از طرف مجری، پرداخت حق الزحمه کارهای انجام یافته منتهی و قرارداد فسخ خواهد شد. چنانچه کارفرما بخواهد قرارداد را فسخ نماید متعهد است حق الزحمه خدمات انجام یافته را پرداخت نماید.

ماده نه - انتخاب داور

هرگاه در تفسیر یا اجرای این قرارداد اختلافی بروز کند موضوع با داور شورای عالی انفورماتیک کشور حل و فصل خواهد شد. رأی داور برای طرفین قطعی و لازم‌الاجراست و لازم‌الاجراست.



جمهوری اسلامی ایران

شماره :

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

تاریخ :

ماده ده - مجری اقرار و تعهد مینماید که در زمان انعقاد این قرارداد مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوبه 22 دیماه 1337 نمیشد و در صورت اثبات خلاف

آن شخصاً مسئول کلیه خسارات وارده میباشد. همچنین هرگاه در حین اجرای قرارداد مشمول قانون فوقالذکر گردید موظف است مراتب را به کارفرما اعلام نماید.
ماده یازده - این قرارداد در یازده ماده و دو تبصره و در سه نسخه با اعتبار واحد تنظیم و بین طرفین امضا و مبادله گردید.

ناظر فنی:
مهدی شیرازی
امضا

کارفرما: سازمان فرهنگ و
ارتباطات اسلامی
احسان خزاعی معاون اداری
و مالی سازمان
امضا

مجری:
محمدرضا رحیم
پور
مهر و امضا

نسخه اداره کل فناوری اطلاعات	نسخه کارفرما	نسخه مجری
---------------------------------	--------------	-----------